

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA

Entre:

Ignacio Antonio Giaverini Gutiérrez, RUT 20.658.412-2, domicilio La Capilla 197, Las Condes, Santiago de Chile, correo giaverinii@gmail.com; en adelante, EL PRESTADOR.

y

Ceda Piel, S.A. de C.V., RFC CPI1607233C9, domicilio Av. Humberto Lobo 555B, Col. del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León, México, representada por su Director General, Óscar García (CURP GABO841217HCLRLS03); en adelante, EL CLIENTE.

Las partes convienen lo siguiente:

1. OBJETO

EL PRESTADOR se obliga a **diseñar, desarrollar e implementar un software único y a medida para CEDAPIEL** (el “Software”), creado específicamente según sus procesos y necesidades, que incluye **arquitectura de datos, lógica de negocio, interfaces de usuario, integraciones necesarias y agentes de inteligencia artificial** (incluyendo agente de WhatsApp y agente de base de datos/RAG), **conectados al ecosistema tecnológico de CEDAPIEL**. El resultado final será un **sistema personalizado, funcional y listo para producción**.

2. ALCANCE

El alcance comprende, como mínimo:

- **Base de datos:** modelado lógico/físico, scripts, migraciones y código de acceso.
- **Back-end e integraciones:** servicios, conectores y automatizaciones (agenda/recordatorios/CRM/POS-inventario/reportes base).
- **Agentes de IA:** agente de WhatsApp (atención, agenda/reagenda, recordatorios) y agente de base de datos/RAG (consultas ejecutivas/KPIs/segmentos).
- **Front-end:** interfaz operativa web (agenda, CRM, caja, inventario, KPIs) y embudos/funnels necesarios.
- **Capacitación y manual de operación** (digital).

3. PLAZO

El proyecto inicia el **martes 23 de septiembre de 2025** y tendrá una duración total de **90 días corridos**.

4. HITOS, ENTREGABLES Y PAGOS

Total del proyecto: USD 7.500

Hito 1 (Día 0 a Día 30) — USD 2.500

- **Pago:** USD 2.500 al momento de la **contratación** (inicio del Hito 1).
- **Entregables:**

- Modelo y estructura completa de la **base de datos** (esquema, entidades/relaciones, índices).
- **Código** asociado (scripts/migraciones/seeds si aplican) y acceso técnico.

Hito 2 (Día 31 a Día 60) — USD 2.500

- **Pago:** USD 2.500 **al entregar el Hito 1 (día 30)** para financiar el desarrollo del Hito 2.
- **Entregables:**
 - **Funcionalidades núcleo** del software, **conexiones e integraciones y automatizaciones** principales operando en entorno de pruebas (agenda, recordatorios, CRM, POS/inventario, reportes base).
 - Estructura y **conectores** para IA listos (pipeline de datos).

Hito 3 (Día 61 a Día 90) — USD 2.200

- **Pagos:**
 - **USD 1.100 al entregar el Hito 2 (día 60)** como anticipo para Hito 3.
 - **USD 1.100 al entregar el Hito 3 (día 90).**
- **Entregables:**
 - **Front-end** final operativo.

- **Agente de WhatsApp** (atención, agenda/reagenda, recordatorios) conectado.
- **Agente de Base de Datos/RAG** (consultas ejecutivas, KPIs, segmentos y reportes) conectado.
- Puesta en **producción** y estabilización.

Aprobación: EL CLIENTE dispondrá de **15 días corridos** desde la entrega final para revisar y aprobar; vencido el plazo sin observaciones, se entenderá **aprobado**.

5. SOPORTE Y MENSUALIDAD

Una vez aprobado el Hito 3:

- **Mensualidad base: USD 630/mes** (operación y mantenimiento razonable del sistema y de los agentes).
- **Sedes adicionales: USD 90/mes** por sede adicional (si corresponde).
- La mensualidad inicia **tras la aprobación** o al vencimiento del plazo de 15 días indicado en la cláusula anterior.

6. TERCEROS Y COSTOS

Todos los costos de **servicios de terceros** (p. ej., SMS, pasarelas de pago, hosting, dominios, licencias externas) serán **de cargo del CLIENTE**. EL CLIENTE se compromete a proveer oportunamente **accesos/credenciales** necesarios (Meta/WhatsApp, pasarelas, etc.) para no afectar los plazos.

7. FORMA DE PAGO E IMPUESTOS

- Todos los pagos serán en **USD** mediante **PayPal** a la cuenta indicada por EL PRESTADOR.
- Cada pago contra entrega deberá efectuarse **dentro de 5 días corridos** desde la notificación de entrega; en caso de mora, EL PRESTADOR podrá **suspender** temporalmente los servicios hasta su regularización.
- EL PRESTADOR es residente fiscal en Chile y no posee RFC mexicano. En caso de corresponder **retenciones** por servicios del exterior, EL CLIENTE aplicará la retención conforme a ley y **entregará constancia**; para su CFDI podrá usar el **RFC genérico de extranjeros (XEXX010101000)**, según indique su contador.

8. GARANTÍA POR HITOS

La garantía de cumplimiento se asegura mediante el **pago por hitos**: cada pago procede solo **al contratar o al entregar** el hito correspondiente. Si alguna parte se demora, **no habrá penalización**; los pagos siguen la regla anterior.

9. CONFIDENCIALIDAD

Confidencialidad bilateral: ninguna parte podrá divulgar información técnica, comercial o de clientes, ni **mostrar el proyecto** a terceros, salvo autorización escrita. EL PRESTADOR podrá reutilizar **know-how, metodologías y componentes genéricos** en otros proyectos, sin revelar información específica de EL CLIENTE.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL

La **propiedad intelectual** del know-how y componentes base desarrollados por EL PRESTADOR permanece con EL PRESTADOR. El Software a medida se **licencia para uso interno** de EL CLIENTE (perpetuo, no exclusivo, intransferible, ámbito mundial), sin facultad de sublicenciar o transferir salvo acuerdo escrito.

11. CAMBIOS DE ALCANCE

Cualquier requerimiento **fuera del alcance** de la cláusula 2 se formalizará mediante **anexo** con descripción, costos y plazos, aprobado por correo o firma digital por ambas partes.

12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad total de EL PRESTADOR por cualquier reclamación derivada del contrato se limita al **monto total efectivamente pagado** por EL CLIENTE, excluyendo **daños indirectos, lucro cesante**, pérdida de datos o reputación.

13. NO SOLICITACIÓN

Durante la vigencia y hasta **12 meses** después, EL CLIENTE se abstendrá de contratar directa o indirectamente a personal, colaboradores o subcontratistas de EL PRESTADOR involucrados en el proyecto.

14. FUERZA MAYOR

Ninguna parte será responsable por demoras derivadas de eventos de fuerza mayor (catástrofes, fallas generalizadas, actos de autoridad, cambios sustanciales de APIs de terceros, etc.). Los plazos se suspenderán durante el evento y se reanudarán al cesar.

15. JURISDICCIÓN Y CONTROVERSIAS

Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia. A falta de acuerdo, se someterán a **arbitraje internacional** administrado por la **Cámara de Comercio Internacional (CCI)**. Subsidiariamente, a los **tribunales de Santiago de Chile**.

FIRMAS

Por **EL PRESTADOR**

Ignacio Antonio Giaverini Gutiérrez – ID/RUT **20.658.412-2**

Domicilio: La Capilla 197, Las Condes, Santiago de Chile

Email: giaverinii@gmail.com

Fecha: 19/09/2025

Firma: Giaverini

Por **EL CLIENTE**

Ceda Piel, S.A. de C.V. – RFC **CPI1607233C9**

Representante: **Óscar García**, Director General – CURP

GABO841217HCLRLS03

Domicilio: Av. Humberto Lobo 555B, Col. del Valle, C.P. 66220,
San Pedro Garza García, Nuevo León, México

Email: oscargb@cedapiel.com

Fecha: 19/09/2025

Firma: _____